

Nr. 74 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 5. April 1938

R 3001/20253, Bl. 188–189 Besprechungsvermerk des RJuM¹

Anwesend: StS Schlegelberger (Vorsitz), MD Nadler, MDgt. Lutterloh, MR Jonas, OLGR Schoetensack, LGD Pohle, StA Hoyer (RJuM); Präs. Neubert (Reichsrechtsanwaltskammer); Reichswalter Noack, RA Droege, Petersen (NSRB).

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsjustizministerium

[AUSSCHEIDEN DER JUDEN AUS DER RECHTSANWALTSCHAFT, ALTERSVERSORGUNG DER RECHTSANWÄLTE]

Am 5. d. M. wurden die Fragen des Ausscheidens der Juden aus der Anwaltschaft, der Beratung und Vertretung jüdischer Parteien und der Altersversorgung deutscher Rechtsanwälte unter dem Vorsitz von Herrn StS Dr. Schlegelberger mit Herren der Anwaltschaft erörtert.

Anwesenheitsliste liegt bei².

Die Besprechung hatte folgendes Ergebnis:

1. Ausscheiden jüdischer Rechtsanwälte.

Einverständnis bestand darüber, daß möglichst bald Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze – einschließlich der sogen. Geltungsjuden³ – aus der Anwaltschaft auszuschließen seien, daß dies jedoch nur erreicht werden könne, wenn gleichzeitig eine Versorgung der ausscheidenden Rechtsanwälte sichergestellt werde. Ferner bestand Einverständnis darüber, daß nach dieser Maßnahme jede Unterscheidung innerhalb der Anwaltschaft, insbesondere jede Qualifizierung der verbleibenden Mischlinge (Frontkämpfer und Altanwälte) zu unterbleiben habe. Insbesondere erklärte Reichswalter Noack ausdrücklich, daß nach dem Ausscheiden der Juden die Mischlinge in den NSRB aufzunehmen seien.

Die Anwaltschaft begrüßt diese Maßnahme auch deshalb besonders, weil sie daraufhin die Verleihung des Hoheitszeichens für die Amtstracht erwartet.

¹ Zum Vorhaben des RIM vom Dez. 1937, mittels einer 4. VO zum ReichsbürgerG allen Juden, auch den bislang noch geduldeten (u. Anm. 3), jede Tätigkeit in den freien Berufen zu verbieten, s. ARH IV, Nr. 198. Zum analogen Vorgehen gegen jüd. Ärzte vgl. Dok. Nrr. 63 und 108. Die Frage der jüd. Rechtsanwälte war nach dem „Anschluß“ Österreichs wieder virulent geworden: Allein unter den in Wien praktizierenden Anwälten befanden sich 78% Juden im Sinne der dt. Rassengesetze, die zunächst alle Vertretungsverbot erhalten, dann aber teilweise wieder hatten zugelassen werden müssen, um die Rechtspflege nicht völlig lahmzulegen. Eingehend zur Vorgeschichte der 5. ReichsbürgerVO, auch zu dieser Besprechung: GRUCHMANN, Justiz, S. 174–179; KRACH, Jüdische Rechtsanwälte, S. 386–395; RETHMEIER, Juden im Zivilrecht, S. 311–318.

² R 3001/20253, Bl. 198.

³ D.h. „Altanwälte“ (Zulassung vor dem 1. 8. 1914), Frontkämpfer des I. Weltkriegs sowie Väter und Söhne jüd. Gefallener, die gemäß dem Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft vom 7. 4. 1933 (RGBl. I S. 188; ARH I/1, Nr. 93 P. 8) bisher in ihren Stellungen geschützt waren. Näheres s. GRUCHMANN, Justiz, S. 134, 138f., 175; KRACH S. 203–208, 259–263. Im Altreich übten zu Jahresbeginn 1938 noch rd. 1750 jüd. Anwälte ihren Beruf aus; KRACH S. 388.

Die Versorgung der ausscheidenden Juden soll mit Hilfe der Einnahmen aus Judenprozessen und einer Garantie mit den für die Versorgung der deutschen Rechtsanwälte bestimmten Mitteln sichergestellt werden⁴.

2. Rechtsberatung jüdischer Parteien.

Erörtert wurden die drei Möglichkeiten, 1. jüdische Parteien durch deutsche Rechtsanwälte beraten und vertreten zu lassen (Gedanke der RRAnwK. [Reichsrechtsanwaltskammer]), 2. besondere arische Judenvertreter in mehr oder weniger beamtenähnlicher Stellung zu bestellen (Gedanken von Hrn. Prof. Noack) oder 3. in beschränkter Zahl jüdische Rechtsvertreter zur Vertretung von Juden zu bestellen (Vorschlag des RJ[u]M). Eine Mittelmeinung ging dahin, für die Beratung und außergerichtliche Vertretung von Juden jüdische Vertreter zu bestellen, vor den Gerichten jedoch nur deutsche Rechtsanwälte auftreten zu lassen (Dr. Droege). Nach eingehender Aussprache ergab sich Einverständnis darüber, daß eine Betreuung von Juden durch deutsche Rechtsanwälte, die in weitem Umfang mit den z. Zt. von der Partei erlassenen Anordnungen in Widerspruch steht⁵, jedenfalls im Augenblick nicht zu erreichen sei. Auch die grundsätzlichen und praktischen Schwierigkeiten, die der Bestellung arischer Judenvertreter entgegenstehen, wurden von den Vertretern der Anwaltschaft nicht verkannt. Dem Vorschlag des RJM wurde danach grundsätzlich zugestimmt; insbesondere erklärte auch Herr Dr. Droege, sich auf seine ursprünglichen Vorschläge nicht versteifen zu wollen, wenn davon die Durchführung der geplanten Maßnahmen abhängen.

Für die Judenvertreter wurde die Bezeichnung „jüdische Parteivertreter“ in Aussicht genommen. Die Frage, ob den jüdischen Parteivertretern feste Bezüge zu gewähren oder eine Gebührenabgabe aufzuerlegen sei, wurde offengelassen. Einig war man sich darüber, daß sie von ihren Auftraggebern und deren kostenpflichtigen Gegnern Gebühren nach Maßgabe der RAnwGebO⁶ erheben sollen.

Alle Anwesenden gingen davon aus, daß bei dieser Regelung jedenfalls im Ergebnis eine Vertretung und Beratung von Juden durch deutsche Anwälte grundsätzlich nicht mehr in Frage kommt. Daß Ausnahmen von diesem Grundsatz erforderlich seien (Vertretung ausländischer Juden, Auftretung [sic] vor dem VGH [Volksgerichtshof]⁷ u. dergl.), wurde jedoch allgemein anerkannt.

3. Altersversorgung deutscher Rechtsanwälte.

⁴ Hierzu legte Droege nach Rücksprache mit MR Jonas am 6. 4. 1938 folg. Berechnung vor: „Es sind zur Zeit etwa 1750 jüdische Anwälte vorhanden. Wenn man hiervon 250 für die in Aussicht genommenen Konsulenten abgehen [läßt], so bleiben 1500 jüdische Anwälte übrig. – Als Versorgung ist der Normalbeitrag von 3600 RM jährlich ins Auge gefaßt; da nur entsprechend dem Bedürfnis angemessen versorgt werden soll, kann ansatzmäßig davon ausgegangen werden, daß je jüdischem Anwalt nur ein Betrag von RM 3000 jährlich anzusetzen ist. – Das ergibt eine jährliche Anfangsbelastung von $1500 \times 3000 = 4,5$ Millionen RM. – Um zu errechnen, welche Beträge aus Honoraren und Gebühren der jüdischen Parteien herauskommen, gibt es zwei Wege. Geht man davon aus, daß das jährliche Einkommen der Anwaltschaft (abzüglich Werbungskosten) 150 Millionen jährlich beträgt, so wird man auch unter Berücksichtigung aller Unsicherheitsfaktoren nicht zu hoch greifen, wenn man hiervon 5% gleich 7,5 Millionen als das von Juden aufkommende Einkommen (abzüglich Werbungskosten) ansieht. Andererseits ist nach allgemeiner anwaltlicher Erfahrung zu schätzen, daß bei einer Zahl von etwa 300 Konsulenten auf jeden Konsulenten im Durchschnitt jährlich ein Aufkommen an Honoraren und Gebühren von 20 000 RM nach Abzug der Werbungskosten entfallen würde. Dies ergibt einen Betrag von 6 Millionen jährlich. Nimmt man zwischen beiden Beträgen die Mitte, nämlich 6,75 Millionen, und setzt man ein Drittel des Aufkommens als Vergütung für die Konsulenten ab, so ergibt sich der nach obigem erforderliche Betrag von 4,5 Millionen.“ R 3001/20253, Bl. 197.

⁵ Zu den in Einzelfällen wie allgemein erlassenen Vertretungsverboten des StdF s. APK I 1, Reg. Nrr. 10402, 11760; I 2, Reg. Nrr. 20493, 20666, 23455; II 3, Reg. Nrr. 30226, 30605, 30859, 31310, 32234, 32320, 32352. Auch diese Sitzung war wesentlich veranlaßt durch heftige Angriffe der NS-Presse, v. a. des „Stürmer“, gegen „arische“ Rechtsanwälte, die noch Juden verteidigten; s. R 3001/20253, Bl. 223f., 285ff.

⁶ *Gebührenordnung für Rechtsanwälte vom 5. 7. 1927* (RGBL. I S. 152, 162). Zur Fortentwicklung seither vgl. PFUNDTNER/NEUBERT II a 26, S. 59–61.

⁷ Nach Art. IV § 3 des *Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens vom 24. 4. 1934* (RGBL. I S. 341) bedurfte die Wahl des Verteidigers bei Hoch- und Landesverratsachen vor dem Volksgerichtshof der Genehmigung des Vorsitzenden, welche noch in der Hauptverhandlung widerrufen werden konnte. ARH I/2, Nrr. 314, 323 P. 5, 324; GRUCHMANN, Justiz, S. 960f.

Die Altersversorgung der deutschen Rechtsanwälte soll dadurch sichergestellt werden, daß das Reich für den Wegfall der Gebührenerstattung an Armenanwälte⁸, auf die die Anwaltschaft verzichten will, jährlich rd. 20 Mill. RM zur Verfügung stellt. Die Versorgung soll aus einer Alters-, einer Witwen- und Waisen- und einer Invalidenversorgung bestehen. Ferner soll den berufstätigen Rechtsanwälten ein Mindesteinkommen garantiert werden. Für eine Übergangszeit soll den Anwälten, die bisher mehr als das zu garantierende Einkommen aus Armensachen gehabt haben, eine zusätzliche Hilfe gewährt werden.

Die Vertreter des NSRB versicherten, daß die Finanzierung der Altersversorgung deutscher Rechtsanwälte und der ausscheidenden Juden nach vorstehenden Grundsätzen sichergestellt sei; nähere Unterlagen werden sie noch einreichen⁹.

Die Vertreter der Anwaltschaft erklärten ferner, daß die Führerschaft der deutschen Rechtsanwälte geschlossen hinter diesen Vorschlägen stehe und auch stark genug sei, diese Vorschläge zu vertreten und die Anwaltschaft von ihrer Richtigkeit zu überzeugen¹⁰.

Berlin, den 8. April 1938
Jonas

P[ohle] 8./4.

⁸ Nach Maßgabe des Gesetzes, betreffend die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen, vom 20. 12. 1928 (RGBl. I S. 411) i. d. F. des Weiteren Gesetzes über die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1469); s. ARH II/2, Nr. 282 P. 20.

⁹ Hierzu s. den „Plan einer Alters- und Hinterbliebenenversorgung und der Sicherstellung des Existenzminimums für die deutschen Rechtsanwälte“, undat. und ungez.; R 3001/20253, Bl. 190–196.

¹⁰ Im NSRB konzipierte Droege bereits am 6. 4. 1938 den Rohentwurf eines den Sitzungsergebnissen entspr. „Gesetzes über die Vertretung in Rechtssachen“; R 3001/20253, Bl. 200–204. Der RJuM orientierte daraufhin die Rkei über das Vorhaben: Dok. Nr. 83.

Zitierhinweis

Nr. 74 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 5. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d074>